# Droit fiscal

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Comment l'État prélève-t-il l'impôt, et selon quelles règles du jeu ? Ce cours présente le système fiscal malien en mécanismes : la notion d'impôt et ses principes (légalité, égalité, annualité), les grandes familles d'impositions nommées en catégories, l'impôt sur les revenus et la progressivité expliquée sur un barème d'école inventé, les régimes d'imposition des entreprises décrits comme une logique de gradation, le mécanisme général de la TVA calculé avec des taux d'exercice étiquetés, puis les obligations déclaratives, le recouvrement, le contrôle fiscal avec les garanties du contribuable, et enfin le contentieux. Aucun taux, seuil, barème ou délai réels : le code général des impôts, nommé comme la référence, fait seul foi.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'impôt : définition, classifications et principes
• Leçon 2 — Le système fiscal malien : présentation des principaux impôts
• Leçon 3 — L'impôt sur les revenus : principes généraux
• Leçon 4 — L'imposition des entreprises : aperçu des régimes
• Leçon 5 — La TVA : mécanisme général
• Leçon 6 — Les obligations déclaratives et le recouvrement
• Leçon 7 — Le contrôle fiscal : déroulement et garanties du contribuable
• Leçon 8 — Le contentieux fiscal : voies de recours
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Pas d'école, de route ni d'hôpital public sans recettes publiques : l'impôt est le prix collectif des services que la société s'offre en commun. Mais prélever n'est pas un geste libre pour l'État : en droit, l'impôt obéit à des règles strictes qui protègent à la fois le Trésor et le contribuable. Qui décide de l'impôt ? Sur quoi le calcule-t-on ? Comment est-il déclaré, payé, contrôlé, contesté ? Le droit fiscal est la branche du droit qui répond à ces questions : il étudie les règles d'assiette (la base de calcul), de liquidation (le calcul du montant) et de recouvrement (le paiement effectif) des impositions, ainsi que les droits de chacun quand le calcul est discuté.

Ce cours présente le système fiscal malien en mécanismes et en catégories, avec une règle de prudence constante : aucun taux, aucun seuil, aucun barème et aucun délai réels n'y sont affirmés. Les impôts y sont nommés par familles — impôts sur les revenus, impôts sur la consommation dont la TVA, droits d'enregistrement, impôts locaux — et le texte qui les organise, le code général des impôts, est désigné comme la référence à consulter dans sa version en vigueur auprès de l'administration fiscale. Quand un calcul demande un taux, le cours en invente un et l'étiquette : barème d'école pour la progressivité, taux d'exercice pour la TVA et les entreprises. Ces chiffres servent à comprendre la machine, jamais à déclarer un impôt réel.

Le parcours suit la vie d'un impôt : d'abord la notion et ses principes (leçon 1), puis la cartographie du système malien (leçon 2). Viennent les deux grandes matières de calcul — l'impôt sur les revenus et sa progressivité (leçon 3), les régimes des

entreprises (leçon 4) — et le mécanisme de la TVA (leçon 5). La suite est procédurale : déclarer et payer (leçon 6), être contrôlé avec des garanties (leçon 7), contester dans les formes (leçon 8). Les finances publiques de DRO-L2-12 ont montré le budget côté dépenses et équilibre ; ce cours-ci regarde l'autre versant : comment la recette fiscale naît, se calcule et se discute, dans le respect du contradictoire.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'impôt, le distinguer des prélèvements voisins et le classer selon les critères classiques (direct/indirect, proportionnel/progressif, de répartition/de quotité).
- Énoncer et discuter les principes du droit fiscal : légalité, annualité budgétaire, égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, nécessité et consentement.
- Cartographier le système fiscal malien en grandes familles d'impositions nommées comme des catégories, en désignant le code général des impôts comme le texte de référence à jour.
- Expliquer la progressivité comme un mécanisme, sur un barème d'école inventé et étiqueté : tranches, taux marginal, taux moyen, revenu net et charges.
- Décrire les régimes d'imposition des entreprises comme une logique de gradation (réel, simplifié, forfait) sans aucun seuil chiffré.
- Dérouler le mécanisme général de la TVA — collectée, déductible, crédit de TVA, neutralité — avec des taux d'exercice étiquetés et des calculs bouclés.
- Décrire les obligations déclaratives, le paiement et le recouvrement de l'impôt en mécanismes, ainsi que le déroulement du contrôle fiscal et les garanties du contribuable.
- Ordonner les voies du contentieux fiscal — réclamation auprès de l'administration puis saisine du juge — et la place de la prescription, nommée sans durée.

## Leçon 1 — L'impôt : définition, classifications et principes

La doctrine classique définit l'impôt, en substance, comme une prestation pécuniaire requise des personnes par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe déterminée, en vue de couvrir les charges publiques. Chaque mot compte. Prestation pécuniaire : l'impôt moderne se paie en monnaie, non en nature. Par voie d'autorité : il est obligatoire et ne se négocie pas individuellement. À titre définitif : il n'est pas remboursé comme un prêt. Sans contrepartie directe : celui qui paie davantage ne reçoit pas, en échange, un service proportionné — le riche et le pauvre empruntent la même route. C'est ce dernier trait qui distingue l'impôt de la redevance, prix d'un service rendu à un usager identifiable, et de la taxe parafiscale, affectée à un organisme déterminé.

On classe les impôts selon plusieurs critères qui font comprendre leur logique. Selon le mode de perception et le lien avec l'administration, on oppose impôts directs — assis sur une situation durable du contribuable, comme ses revenus ou son patrimoine, et

recouvrés nominativement — et impôts indirects — assis sur des opérations, comme la consommation, et collectés par un intermédiaire, le redevable légal n'étant pas toujours celui qui supporte économiquement la charge. Selon la manière dont le taux s'applique à la base, on distingue l'impôt proportionnel, dont le taux reste constant quelle que soit la base, et l'impôt progressif, dont le taux croît par tranches avec la base (leçon 3). Selon la technique de détermination du montant total, on oppose enfin impôt de quotité — le taux est fixé et le produit dépend des bases — et impôt de répartition — le produit total est fixé puis réparti entre contribuables, technique ancienne devenue marginale.

Quatre principes structurent la matière. La légalité : aucun impôt ne peut être créé, modifié ou supprimé que par la loi — c'est le législateur, représentant des contribuables, qui consent l'impôt, héritage des grandes luttes historiques pour le consentement à l'impôt, et la règle se lit dans la constitution de chaque État de droit. L'annualité : l'autorisation de percevoir est votée chaque année dans le cadre du budget (DRO-L2-12), ce qui ne signifie pas que l'impôt renaît chaque année, mais que son prélèvement reste placé sous le contrôle périodique du Parlement. L'égalité : égalité devant l'impôt — la loi fiscale s'applique à tous selon les mêmes règles — et égalité devant les charges publiques — la charge se répartit selon les facultés contributives, ce qui justifie la progressivité et condamne les privilèges fiscaux non motivés. La nécessité, enfin : l'impôt ne doit excéder ce qu'exigent les charges publiques, idée-mère des débats permanents sur le niveau des prélèvements.

**L'essentiel**
Impôt = prestation pécuniaire, obligatoire, définitive, sans contrepartie directe, pour les charges publiques. Classifications : direct/indirect, proportionnel/progressif, quotité/répartition. Principes : légalité (la loi seule crée l'impôt), annualité budgétaire, égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, nécessité.

## Exemple — Grille de classification appliquée à cinq impôts fictifs d'école

```
GRILLE D'ÉCOLE — cinq impositions INVENTÉES pour s'entraîner
(aucune ne décrit un impôt réel ni son régime)

1. « Contribution sur les revenus d'activité » (école)
- assise sur le revenu annuel déclaré du contribuable,
recouvrée nominativement par l'administration
→ DIRECT ; calculée par tranches croissantes
→ PROGRESSIF ; taux fixé, produit dépendant des revenus
→ DE QUOTITÉ.
2. « Droit de consommation sur les boissons » (école)
- payé par l'acheteur dans le prix, collecté par le
vendeur qui le reverse
→ INDIRECT : redevable légal (le vendeur) ≠ support
économique (l'acheteur).
3. « Prélèvement forfaitaire sur les étals de marché » (école)
- somme fixe par étal, quel que soit le chiffre réalisé
→ DIRECT ; taux sans rapport avec une base mesurée :
proche d'une logique de RÉPARTITION simplifiée.
4. « Redevance pour l'enlèvement des ordures » (école)
- payée par les seuls usagers du service, en échange
d'une prestation identifiable
→ CE N'EST PAS UN IMPÔT : contrepartie directe.
5. « Contribution affectée à un fonds de formation » (école)
- obligatoire, sans contrepartie directe, mais produit
réservé à un organisme déterminé
→ À LA FRONTIÈRE : logique PARAFISCALE.

MÉTHODE : toujours tester dans l'ordre — y a-t-il une
contrepartie directe ? qui reverse ? qui supporte ?
le taux varie-t-il avec la base ?
```

## À retenir

- Le critère décisif de l'impôt est l'absence de contrepartie directe : la redevance paie un service, l'impôt finance l'ensemble des charges publiques.
- Impôt indirect : celui qui reverse (redevable légal) n'est pas toujours celui qui supporte la charge (contribuable économique).
- Légalité et consentement sont liés : pas d'impôt sans loi, parce que l'impôt est consenti par les représentants des contribuables.

## Exercice

Un commerçant fictif soutient : « Je paie beaucoup d'impôts, donc l'État doit me garantir davantage de services que mon voisin qui n'en paie presque pas. » À l'aide de la définition de l'impôt et du principe d'égalité devant les charges publiques, explique en quelques lignes pourquoi ce raisonnement est juridiquement faux, tout en reconnaissant l'idée de justice qui le motive — et comment la progressivité répond à cette idée.

**✔ Corrigé**
Le raisonnement confond l'impôt avec une redevance. L'impôt est sans contrepartie directe déterminée : payer davantage n'ouvre aucun droit à un service proportionné, car son produit finance l'ensemble des charges publiques, indivisibles — sécurité, routes, justice — dont bénéficient tous, y compris celui qui ne paie pas d'impôt direct mais supporte des impôts indirects dans ses achats. L'égalité devant les charges publiques n'exige d'ailleurs pas l'égalité des paiements, mais une répartition selon les facultés contributives : chacun contribue à hauteur de ses moyens. C'est précisément la progressivité qui traduit cette justice : le taux croît avec la capacité de payer, de sorte que l'effort demandé est comparable sans que les montants soient égaux. Le commerçant a donc tort en droit — son impôt n'achète pas de service — mais l'intuition d'équité qui le motive est celle-là même que le principe d'égalité et la progressivité organisent. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Leçon 2 — Le système fiscal malien : présentation des principaux impôts

Présenter un système fiscal, c'est cartographier les familles d'impositions et les logiques qui les relient, sans prétendre décrire des taux ni des régimes de détail. Le système malien, comme la plupart des systèmes contemporains, combine trois grandes familles. Les impôts sur les revenus et les bénéfices frappent l'enrichissement périodique : revenus des personnes physiques — salaires, bénéfices d'activités indépendantes, revenus fonciers ou de capitaux, nommés ici comme des catégories — et bénéfices des sociétés. Les impôts sur la consommation frappent la dépense : au premier rang la taxe sur la valeur ajoutée, impôt général dont la leçon 5 déroule le mécanisme, et des droits particuliers sur certains produits, nommés en notions. Les droits d'enregistrement et prélèvements sur les actes et le patrimoine frappent la circulation et la détention de la richesse : mutations d'immeubles ou de fonds, actes juridiques, successions, nommés eux aussi comme des catégories.

À ces familles nationales s'ajoutent deux étages que le juriste malien ne doit jamais oublier. Les impôts locaux alimentent les collectivités : la patente, contribution historique des activités professionnelles, et les impositions assises sur le foncier bâti ou non bâti, nommées comme des notions générales — leurs bénéficiaires sont les communes et collectivités, ce qui explique leur logique de proximité. Et l'étage régional et frontalier : le Mali appartient à des ensembles d'intégration dont les règles influencent la fiscalité des échanges — droits prélevés aux frontières selon les cadres régionaux, harmonisation des impôts indirects entre États membres — présentés ici comme une architecture, sans aucun chiffre. Le code général des impôts rassemble, pour les impôts d'État, l'essentiel des règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement : c'est LE texte de référence du cours, à consulter dans sa version en vigueur auprès de l'administration fiscale.

Comment s'administre ce système ? En fonctions, décrites en général : la direction chargée des impôts administre les impositions intérieures — elle reçoit les déclarations, liquide, contrôle et recouvre, avec des services spécialisés pour les

grandes entreprises et des services de proximité pour les autres contribuables ; d'autres administrations gèrent les droits aux frontières et les domaines. Le contribuable rencontre ce système par quelques actes-clés qui structurent tout le cours : s'identifier et être connu de l'administration, déclarer ses bases, payer l'impôt liquidé, conserver les pièces justificatives, et — le cas échéant — discuter le calcul par les voies du contrôle et du contentieux (leçons 6 à 8). Deux débats qualitatifs traversent le système, présentés ici sans aucune statistique : l'importance du secteur informel, qui échappe largement à l'assiette et concentre les questions d'équité et d'élargissement de la base ; et la justice fiscale — qui supporte réellement l'effort collectif — débat attribué aux économistes et aux acteurs sociaux, que le juriste doit connaître sans le trancher.

**L'essentiel**
Cartographie en familles : revenus et bénéfices ; consommation (TVA et droits particuliers) ; actes et patrimoine (enregistrement) ; impôts locaux (patente, foncier) ; étage régional et frontalier. Texte de référence nommé : le code général des impôts, à consulter à jour auprès de l'administration fiscale, qui administre en fonctions — identifier, déclarer, liquider, contrôler, recouvrer.

## Exemple — Cartographie du système fiscal présentée en familles (schéma d'école)

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — les familles, jamais les taux

IMPÔTS D'ÉTAT (référence : code général des impôts, à jour)
├─ Sur les revenus et les bénéfices
│  • revenus des personnes : salaires, bénéfices
│  d'activités indépendantes, revenus fonciers,
│  revenus de capitaux (catégories nommées)
│  • bénéfices des sociétés et assimilés
├─ Sur la consommation
│  • TVA : impôt général, mécanisme en leçon 5
│  • droits particuliers sur certains produits (notion)
└─ Sur les actes et le patrimoine
• droits d'enregistrement : mutations, actes,
successions (catégories nommées)
• prélèvements liés à la détention de biens (notion)

IMPÔTS LOCAUX (bénéficiaires : les collectivités)
├─ Patente : contribution des activités professionnelles
└─ Impositions foncières : bâti et non bâti (notions)

ÉTAGE RÉGIONAL ET FRONTALIER (architecture, sans chiffres)
├─ Droits prélevés sur les échanges aux frontières,
│  selon les cadres régionaux d'intégration
└─ Harmonisation des impôts indirects entre États membres

ADMINISTRATION (par fonctions)
Direction des impôts : identifier, recevoir les
déclarations, liquider, contrôler, recouvrer.
Autres services : frontières, domaines (fonctions).

LECTURE : chaque famille répond à une question —
« combien gagnes-tu ? » (revenus), « combien dépenses-tu ? »
(consommation), « que transmets-tu ou détiens-tu ? »
(patrimoine), « où exerces-tu ? » (local).
```

## À retenir

- Un système fiscal se présente en familles d'impositions et en étages (État, collectivités, région), jamais en une liste de taux.
- Le code général des impôts est le texte de référence nommé du cours : sa version en vigueur, auprès de l'administration fiscale, fait seule foi.
- Les débats sur l'informel et la justice fiscale sont qualitatifs et attribués : le juriste les connaît, il ne les tranche pas avec des statistiques inventées.

## Exercice

Quatre situations fictives : (a) une salariée perçoit son salaire mensuel ; (b) un client paie ses achats dans une boutique qui facture la TVA ; (c) deux frères héritent d'une maison familiale et accomplissent les formalités ; (d) une couturière paie chaque année la contribution attachée à son atelier auprès de sa collectivité. Pour chaque situation, désigne la famille d'imposition concernée et l'étage (État ou local) auquel elle se rattache, en justifiant par la logique de la famille — sans citer aucun taux ni régime de détail.

**✔ Corrigé**
(a) Famille des impôts sur les revenus : le salaire est un enrichissement périodique de la personne physique ; étage de l'État, dans la logique de l'impôt sur les revenus dont la leçon 3 expose les principes. (b) Famille des impôts sur la consommation : la TVA est collectée par la boutique mais supportée par le client dans le prix — impôt indirect d'État, mécanisme en leçon 5. (c) Famille des actes et du patrimoine : la transmission par succession relève des droits d'enregistrement nommés comme catégorie ; étage de l'État. (d) Impôts locaux : la contribution de l'activité professionnelle — la patente, nommée en notion — alimente la collectivité du lieu d'exercice ; c'est la logique de proximité des impôts locaux. L'exercice fixe le réflexe de cartographie : avant tout taux et tout régime, situer la famille et l'étage. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Leçon 3 — L'impôt sur les revenus : principes généraux

L'impôt sur les revenus frappe l'enrichissement périodique du contribuable. Sa première logique est celle des catégories : tous les revenus ne naissent pas de la même source, et le droit les range en familles — revenus du travail salarié, bénéfices des activités indépendantes (commerciales, artisanales, libérales, agricoles), revenus fonciers tirés des immeubles, revenus de capitaux mobiliers tirés des placements — nommées ici comme des idées générales. Pour chaque catégorie, on détermine un revenu net : le revenu brut diminué des charges que le texte reconnaît comme nécessaires à son acquisition — frais professionnels, charges de l'immeuble, coûts de l'activité. C'est ce revenu net, et non le brut, qui mesure la faculté contributive réelle : deux contribuables qui encaissent la même somme mais supportent des charges différentes n'ont pas la même capacité de payer.

La deuxième logique est la globalisation tempérée : l'impôt moderne tend à additionner les revenus nets catégoriels pour former un revenu global, auquel s'applique ensuite le calcul. C'est à ce niveau que joue la personnalisation de l'impôt : prise en compte de la situation et des charges de famille, mécanismes de quotient ou d'abattements décrits ici en principes, sans aucun paramètre chiffré. La personnalisation distingue l'impôt sur le revenu des impôts réels, qui frappent un bien ou une opération sans regarder la personne. Elle a un prix : la complexité — déterminer des revenus nets par catégorie suppose déclarations, justificatifs et contrôles, là où un impôt brut serait plus simple mais plus aveugle.

La troisième logique, la plus célèbre, est la progressivité par tranches. Le barème progressif découpe le revenu en tranches successives : la première tranche est faiblement taxée ou exonérée, les suivantes le sont à des taux croissants, et chaque taux ne s'applique qu'à la fraction du revenu située dans sa tranche — jamais à tout le revenu. D'où deux taux à ne jamais confondre : le taux marginal, taux de la tranche la plus haute atteinte, qui dit combien serait taxé un franc supplémentaire ; et le taux moyen, rapport entre l'impôt total et le revenu total, qui dit l'effort réel. Un lieu commun s'effondre au passage : passer dans une tranche supérieure ne rend jamais

plus pauvre après impôt, puisque les tranches basses conservent leurs taux doux sur la fraction correspondante du revenu. Toute la leçon se calcule sur un barème d'école inventé pour l'exercice — il ne décrit le barème d'aucun pays.

**L'essentiel**
Revenu imposable = revenus bruts par catégories, moins les charges reconnues, formant un revenu net global personnalisé. Progressivité par tranches : chaque taux ne frappe que sa fraction de revenu ; taux marginal (dernière tranche) ≠ taux moyen (impôt total ÷ revenu total). Tous les calculs du cours utilisent un barème d'école étiqueté.

## Exemple — Dossier de revenu fictif complet — la progressivité sur un barème d'école étiqueté

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF
BARÈME D'ÉCOLE inventé pour l'exercice — ce n'est le
barème d'AUCUN pays ; le vrai barème se lit uniquement
dans le code général des impôts en vigueur.

BARÈME D'ÉCOLE (par tranches de revenu annuel net)
Fraction jusqu'à 300 000 F ..... 0 % (école)
Fraction de 300 001 à 800 000 F ..... 10 % (école)
Fraction de 800 001 à 1 500 000 F ..... 20 % (école)
Fraction au-delà de 1 500 000 F ..... 30 % (école)

LE CONTRIBUABLE FICTIF
Madame K., salariée fictive. Revenu brut d'exercice :
1 150 000 F ; charges reconnues d'exercice (frais
nécessaires) : 150 000 F.
Revenu net global d'exercice = 1 150 000 − 150 000
= 1 000 000 F.

CALCUL PAR TRANCHES (barème d'école ci-dessus)
Tranche 1 : 300 000 × 0 % (école) ..... 0 F
Tranche 2 : 500 000 × 10 % (école) ..... 50 000 F
Tranche 3 : 200 000 × 20 % (école) ..... 40 000 F
Tranche 4 : non atteinte ..... 0 F
IMPÔT D'ÉCOLE TOTAL ..... 90 000 F

LECTURE
- Taux marginal d'école : 20 % (la dernière tranche
atteinte) — un franc de plus serait taxé à ce taux.
- Taux moyen d'exercice : 90 000 ÷ 1 000 000 = 9 %
sur ces chiffres d'exercice — l'effort réel.
- Contrôle de cohérence : un impôt proportionnel
d'école à 10 % donnerait 100 000 F ; le progressif
donne moins (90 000 F) car les premières tranches
sont douces. C'est le mécanisme, pas un hasard.
```

## À retenir

• Le revenu net — brut moins charges reconnues par catégorie — est la vraie mesure de la faculté contributive.

• Dans un barème progressif, chaque taux ne s'applique qu'à sa tranche : franchir une tranche ne pénalise jamais les fractions inférieures.

• Taux marginal ≠ taux moyen : le premier pilote les choix marginaux, le second mesure l'effort effectif.

### Exercice

Avec le même barème d'école que l'exemple (0 % jusqu'à 300 000 F, 10 % de 300 001 à 800 000 F, 20 % de 800 001 à 1 500 000 F, 30 % au-delà — barème d'école, jamais un barème réel), calcule l'impôt d'école d'un contribuable fictif dont le revenu net global d'exercice est de 250 000 F, puis celui d'un contribuable fictif à 400 000 F. Explique ensuite pourquoi le premier ne paie rien sans pour autant être « hors du système ».

**✔ Corrigé**
Revenu net d'exercice de 250 000 F : il se loge entièrement dans la première tranche du barème d'école, taxée à 0 % (école) ; impôt d'école = 0 F. Revenu net d'exercice de 400 000 F : tranche 1, 300 000 F à 0 % (école) = 0 F ; tranche 2, les 100 000 F restants à 10 % (école) = 10 000 F ; impôt d'école total = 10 000 F, soit un taux moyen d'exercice de 2,5 % sur ces chiffres d'exercice. Le premier contribuable n'est pas « hors du système » : sa tranche à 0 % (école) est une pièce du barème, qui organise délibérément la progressivité — les petits revenus sont préservés pour protéger le minimum vital et la faculté contributive, et le même contribuable supporte par ailleurs des impôts indirects dans ses consommations. Zéro impôt direct calculé n'est donc ni une faveur ni une anomalie : c'est le barème qui fonctionne. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

## Leçon 4 — L'imposition des entreprises : aperçu des régimes

Imposer une entreprise, c'est d'abord choisir ce que l'on mesure. L'assiette naturelle est le bénéfice : produits moins charges de l'exercice, déterminé à partir de la comptabilité — le résultat comptable, retraité selon les règles fiscales que le texte en vigueur prévoit (DRO-L2-12 et les cours de comptabilité ont préparé ce terrain). Mais mesurer un bénéfice exact suppose une comptabilité tenue, tenue coûteuse pour une très petite activité. Le droit fiscal répond à cette difficulté par une gradation des régimes, qui est la grande idée de la leçon : plus l'entreprise est importante, plus la mesure est réelle et documentée ; plus elle est petite, plus la mesure est simplifiée, voire forfaitaire. Aucun seuil de bascule n'est cité ici : ils vivent dans le code en vigueur et changent avec lui.

Au sommet de la gradation, le régime du réel : l'entreprise est imposée sur son bénéfice effectivement constaté par sa comptabilité, qu'elle doit tenir et conserver. Corrélativement, elle déduit ses charges réelles et supporte les contrôles sur pièces (leçon 7). Au milieu, les régimes simplifiés : la comptabilité est allégée, certaines évaluations sont simplifiées par le texte, mais l'assiette reste voisine du bénéfice réel — logique d'allègement, non de faveur. À la base, le forfait : l'impôt est déterminé par

une évaluation globale et simplifiée de l'activité — par un pourcentage d'école appliqué à un chiffre d'affaires, ou par des indicateurs forfaitaires selon la technique que retient le texte en vigueur — sans examen du bénéfice réel. Le forfait échange la précision contre la simplicité : l'entreprise paie peu de formalités, mais l'impôt ne bouge pas si l'année est mauvaise, car il ignore le bénéfice véritable.

Le choix — quand choix il y a, car le régime dépend d'abord de la taille mesurée selon les critères du texte — engage donc un arbitrage que l'exercice ci-dessous chiffre en mécanismes : le forfait rassure par sa prévisibilité et sa simplicité, mais peut coûter plus cher qu'un réel quand les marges sont faibles ; le réel épouse la conjoncture de l'entreprise, au prix d'obligations comptables complètes. Deux garde-fous traversent tous les régimes : la distinction entre l'entreprise et la personne de l'exploitant — les régimes des sociétés relèvent d'une logique d'imposition propre, séparée de celle des associés, décrite ici en principe — et la permanence des méthodes : on ne change pas de mode d'évaluation au gré des années pour choisir le moins-disant, le texte organise les options et leurs durées. Leçon à retenir : un régime n'est ni une faveur ni une punition, c'est une technique de mesure adaptée à une taille.

**L'essentiel**
Gradation des régimes : réel (bénéfice comptable retraité, obligations complètes), simplifié (mesure allégée mais voisine du réel), forfait (évaluation globale indifférente au bénéfice vrai). Le forfait échange précision contre simplicité : stable quand tout va bien, insensible aux mauvaises années. Aucun seuil cité : ils relèvent du code en vigueur.

## Exemple — Dossier d'entreprise fictif — deux régimes comparés en mécanismes, chiffres d'exercice bouclés

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — « Négoce du Fleuve »
Tous les taux sont des taux D'EXERCICE étiquetés ;
aucun ne décrit un régime réel.

L'ENTREPRISE FICTIVE
Négoce de produits secs. Chiffre d'affaires d'exercice :
60 000 000 F. Bénéfice comptable d'exercice :
6 000 000 F (année correcte).

RÉGIME A — FORFAIT D'ÉCOLE
Forfait d'école = 2 % (taux d'exercice) du chiffre
d'affaires : 60 000 000 × 2 % (exercice) = 1 200 000 F.
L'impôt ne regarde pas le bénéfice : il est prévisible
et simple, identique quelle que soit la marge.

RÉGIME B — RÉEL D'ÉCOLE
Impôt d'école = 25 % (taux d'exercice) du bénéfice :
6 000 000 × 25 % (exercice) = 1 500 000 F.

COMPARAISON SUR L'ANNÉE CORRECTE
Forfait d'école : 1 200 000 F — moins élevé ici.
Réel d'école ....: 1 500 000 F.

ET SI L'ANNÉE TOURNE MAL ? (bénéfice d'exercice
ramené à 3 000 000 F, chiffre d'affaires inchangé)
Forfait d'école : toujours 1 200 000 F (insensible).
Réel d'école ....: 3 000 000 × 25 % (exercice)
= 750 000 F (il suit la conjoncture).

LECTURE : le forfait est un pari sur la stabilité,
le réel un miroir de l'activité. Le « meilleur »
régime dépend de la marge réelle — c'est exactement
pour cela que le texte en vigueur gradue les régimes
selon la taille, et qu'aucun chiffre de ce dossier
ne peut servir hors de l'exercice.
```

## À retenir

- Un régime d'imposition est une technique de mesure du bénéfice, graduée selon la taille : réel, simplifié, forfait.
- Le forfait ignore le bénéfice vrai : simple et prévisible, mais il ne soulage pas les mauvaises années.
- Comparer deux régimes exige de faire varier le bénéfice : à marge forte le forfait peut gagner, à marge faible le réel protège.

## Exercice

Une entreprise fictive hésite entre le forfait d'école de la leçon (2 % du chiffre d'affaires, taux d'exercice) et le réel d'école (25 % du bénéfice, taux d'exercice). Son chiffre d'affaires d'exercice est stable à 40 000 000 F. Calcule son impôt d'école dans le régime du réel pour trois bénéfices d'exercice : 2 000 000 F, 3 200 000 F et 5 000 000 F. Détermine le bénéfice d'exercice à partir duquel le réel d'école devient plus coûteux que le forfait d'école, et commente.

**✔ Corrigé**
Forfait d'école : 40 000 000 × 2 % (taux d'exercice) = 800 000 F, constant. Réel d'école : 2 000 000 × 25 % (taux d'exercice) = 500 000 F ; 3 200 000 × 25 % (taux d'exercice) = 800 000 F ; 5 000 000 × 25 % (taux d'exercice) = 1 250 000 F. Le point de bascule se lit sur le deuxième calcul : à bénéfice d'exercice de 3 200 000 F, les deux régimes coûtent exactement 800 000 F ; en dessous, le réel d'école est moins cher car il épouse une marge faible ; au-dessus, le forfait d'école devient plus doux car il ignore la croissance du bénéfice. Le commentaire doit souligner que ce point de bascule est un pur produit des chiffres d'exercice choisis : dans la réalité, les taux, les critères de taille et les options sont ceux du code général des impôts en vigueur, et le choix de régime n'est pas toujours libre — il suit la gradation organisée par le texte. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Leçon 5 — La TVA : mécanisme général

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation, et l'impôt indirect par excellence. Son problème de départ : taxer la consommation finale sans pénaliser la production en cascade. Sa solution est un mécanisme en deux mouvements que toute la leçon déploie. Premier mouvement : chaque entreprise qui vend facture la taxe à son client, en plus du prix hors taxe — c'est la TVA collectée, qu'elle détient pour le compte de l'État et non pour elle-même. Deuxième mouvement : chaque entreprise qui achète supporte la taxe facturée par ses fournisseurs, mais elle la récupère en la déduisant de la taxe qu'elle a collectée — c'est la TVA déductible. À chaque période, l'entreprise ne reverse au Trésor que la différence : collectée moins déductible, c'est-à-dire exactement la taxe sur la valeur qu'elle a ajoutée — d'où le nom de la taxe.

Trois conséquences font la beauté du mécanisme. La neutralité d'abord : enchaînées, les déductions font que l'entreprise ne supporte jamais la taxe sur ses achats professionnels — la TVA n'est pas un coût pour elle, elle la collecte et la transmet. La charge repose donc entièrement sur le consommateur final, le seul qui ne peut rien déduire : c'est lui le contribuable économique, chaque entreprise n'étant qu'un collecteur intermédiaire. Le paiement fractionné ensuite : le Trésor reçoit la taxe par morceaux, à chaque maillon de la chaîne, pour un total qui égale exactement la taxe calculée sur le prix final payé par le consommateur — l'exercice le démontre au franc près. L'autocontrôle enfin : l'acheteur professionnel a intérêt à exiger une facture régulière pour déduire, ce qui fait de chaque maillon un contrôleur du précédent — mécanisme souvent présenté comme la force du système.

Le mécanisme a ses zones sensibles, que le juriste doit connaître en principes. Quand, sur une période, la déductible dépasse la collectée — entreprise qui investit lourdement, ou qui vend à des clients exonérés de fait — naît un crédit de TVA : une créance de l'entreprise sur l'État, reportée sur les périodes suivantes et remboursable dans les cas et formes que le texte en vigueur organise, jamais détaillés ici. Certaines opérations sont placées hors du champ ou exonérées par le texte — notions nommées, jamais listées — et l'exonération casse la chaîne des déductions : celui qui vend

exonéré ne collecte pas, mais ne déduit pas non plus la taxe de ses achats, qui devient alors un coût. Enfin, la fraude à la TVA existe comme un manquement sanctionné, décrit ici en principe seulement : facturer une taxe sans la reverser, ou déduire une taxe jamais supportée, rompt le mécanisme et expose aux procédures des leçons 7 et 8. Tous les calculs de la leçon utilisent un taux d'exercice étiqueté : il sert la démonstration, pas la déclaration.

**L'essentiel**
TVA à reverser = TVA collectée sur les ventes − TVA déductible sur les achats. L'entreprise est collectrice, jamais contribuable économique ; la charge finale repose sur le consommateur. Si déductible > collectée : crédit de TVA reporté. Paiement fractionné le long de la chaîne : la somme des reversements égale la taxe sur le prix final.

## Exemple — Dossier TVA complet — chaîne fictive en quatre maillons, taux d'exercice étiqueté, TVA nette bouclée au franc

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF
Taux d'exercice étiqueté : 20 % (exercice) — choisi
pour la démonstration ; le taux applicable se lit
uniquement dans le code général des impôts en vigueur.
Tous les prix sont HORS TAXE (HT).

LA CHAÎNE DE VALEUR (un lot de tissu fictif)
1. Fournisseur d'intrants « Fil et Teinture »
vend 200 000 F HT. Collectée : 200 000 × 20 %
(exercice) = 40 000 F. Déductible : 0 F.
→ Reverse : 40 000 F.
2. Producteur « Granit du Sud » (tissage fictif)
achète 200 000 F HT (déductible 40 000 F),
vend 500 000 F HT. Collectée : 100 000 F.
→ Reverse : 100 000 − 40 000 = 60 000 F.
3. Transformateur « Ateliers du Gué » (confection)
achète 500 000 F HT (déductible 100 000 F),
vend 900 000 F HT. Collectée : 180 000 F.
→ Reverse : 180 000 − 100 000 = 80 000 F.
4. Distributeur « Comptoir Zambara »
achète 900 000 F HT (déductible 180 000 F),
vend au consommateur 1 250 000 F HT.
Collectée : 250 000 F.
→ Reverse : 250 000 − 180 000 = 70 000 F.

BOUCLAGE
Total reversé au Trésor : 40 000 + 60 000 + 80 000
+ 70 000 = 250 000 F.
Contrôle : 20 % (exercice) × prix final HT
1 250 000 = 250 000 F. ÉGALITÉ PARFAITE : le
consommateur final supporte 250 000 F de taxe ;
chaque entreprise n'a transmis que « sa » fraction.

LE CRÉDIT DE TVA (même taux d'exercice)
« Ateliers du Gué » achète un équipement fictif de
2 000 000 F HT : déductible = 400 000 F. Sur la même
période, sa collectée n'est que de 150 000 F.
Déductible (400 000) > collectée (150 000) →
CRÉDIT DE TVA d'exercice = 250 000 F, reporté sur
les périodes suivantes selon le texte en vigueur.
```

## À retenir

- Collectée − déductible = reversement ; déductible − collectée = crédit de TVA : toute la TVA tient en ces deux soustractions.
- L'entreprise est un collecteur neutre : la taxe traverse sa comptabilité sans être un coût, sauf exonération qui casse la chaîne.
- Le paiement fractionné fait coïncider la somme des reversements avec la taxe sur le prix final — vérification reine de tout dossier TVA.

## Exercice

Un négociant fictif réalise, sur une période d'exercice, des ventes de 2 500 000 F HT et des achats de 1 600 000 F HT (taux d'exercice étiqueté de la leçon : 20 %). Calcule sa TVA collectée, sa TVA déductible et le montant à reverser. Puis explique, en mobilisant

le bouclage de l'exemple, pourquoi ce reversement ne constitue pas un « impôt sur son bénéfice ».

**✔ Corrigé**
TVA collectée d'exercice : 2 500 000 × 20 % (taux d'exercice) = 500 000 F. TVA déductible d'exercice : 1 600 000 × 20 % (taux d'exercice) = 320 000 F. Reversement : 500 000 − 320 000 = 180 000 F. Ce montant n'est pas un impôt sur le bénéfice : le négociant a encaissé 500 000 F de taxe auprès de ses clients — argent qui n'a jamais été le sien — et il récupère les 320 000 F de taxe supportés sur ses achats ; les 180 000 F correspondent à la taxe sur la seule valeur qu'il a ajoutée (ses ventes moins ses achats : 900 000 F, dont 20 % (taux d'exercice) = 180 000 F — le bouclage coïncide). Si son bénéfice était nul ou négatif, le reversement de TVA resterait dû dès lors qu'il vend : la TVA frappe le flux de consommation, pas le résultat. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

## Leçon 6 — Les obligations déclaratives et le recouvrement

Le système fiscal moderne repose, pour l'essentiel, sur la déclaration : c'est le contribuable qui, le premier, calcule ou aide à calculer son impôt. Les obligations déclaratives forment une chaîne dont chaque maillon compte. S'identifier d'abord : le contribuable — personne ou entreprise — doit être connu de l'administration et rattaché au service compétent pour sa catégorie, ce qui fonde toutes les relations ultérieures. Déclarer ensuite : transmettre, dans les formes et selon le calendrier que le texte en vigueur organise — jamais chiffrés ici — les éléments de ses bases : revenus, chiffre d'affaires, opérations taxables, selon l'impôt concerné. Payer enfin, spontanément avec la déclaration pour beaucoup d'impositions : la liquidation moderne est souvent autoliquidée, le contribuable calculant lui-même (leçon 5 en a donné la mécanique pour la TVA) sous le contrôle ultérieur de l'administration (leçon 7).

À côté de la déclaration du contribuable lui-même, le système mobilise des tiers déclarants : l'employeur qui déclare et retient à la source une fraction de l'impôt sur les salaires de ses employés — mécanisme décrit en principe, sans paramètre — les banques et organismes pour certaines opérations, les notaires pour les actes. La retenue à la source est une technique de recouvrement autant que de déclaration : l'impôt est prélevé au moment même où le revenu naît, ce qui sécurise le Trésor et étale l'effort du contribuable. L'ensemble suppose une discipline documentaire : tenir une comptabilité quand le régime l'exige, délivrer et conserver des factures régulières — pièce maîtresse de la TVA comme des bénéfices — et garder les justificatifs pendant la durée que le texte en vigueur prévoit, nommée ici sans être mesurée.

Le recouvrement est le passage de la créance fiscale à l'encaissement. Pour l'essentiel, il est amiable : le contribuable paie spontanément, ou répond aux avis et relances de l'administration, et les difficultés passagères peuvent recevoir des aménagements — délais de paiement accordés en fonction de la situation, décrits en principe. À défaut de paiement, l'administration dispose de prérogatives de

recouvrement forcé, organisées par le texte : poursuites graduées, mesures sur les comptes et les biens du débiteur, mises en œuvre par les comptables publics et, pour l'exécution matérielle, par les voies déjà étudiées en DRO-L3-05 — le présent cours n'en retient que la logique fiscale : la créance de l'État est privilégiée dans son principe, mais son recouvrement reste une procédure de droit, encadrée et contestable, jamais un rapport de force. Le contribuable de bonne foi en difficulté n'est pas un fraudeur : le système distingue le retard, l'erreur et la manœuvre, gradation qui commande les suites — simples rappels, pénalités décrites en principes, ou procédures des leçons suivantes.

**L'essentiel**
Obligations en chaîne : s'identifier, déclarer ses bases, payer (souvent par autoliquidation), conserver les justificatifs. Tiers déclarants et retenue à la source sécurisent le prélèvement. Recouvrement d'abord amiable, forcé seulement à défaut — procédure de droit graduée, jamais un rapport de force. Calendriers et durées : ceux du texte en vigueur, jamais chiffrés dans ce cours.

## Exemple — Dossier déclaratif fictif — calendrier relatif d'école en étapes, jamais de dates légales

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — « Menuiserie du Gué »
Calendrier RELATIF : les étapes sont ordonnées, aucune
date ni aucun délai réels ne sont indiqués — les
échéances applicables sont celles du texte en vigueur.

ÉTAPE 1 — IDENTIFICATION (une fois, à la création)
L'atelier fictif s'identifie auprès du service des
impôts de sa catégorie ; il reçoit son identifiant
fiscal d'école et connaît son interlocuteur.

ÉTAPE 2 — VIE COURANTE (à chaque période d'exercice)
- factures émises aux clients, taxe facturée suivie ;
- factures fournisseurs classées (pièces de déduction) ;
- registre d'école tenu à jour : ventes, achats,
charges — la matière des déclarations.

ÉTAPE 3 — DÉCLARATION ET AUTOLIQUIDATION
À l'échéance prévue par le texte en vigueur,
l'atelier déclare ses bases de la période et liquide
lui-même : pour la TVA d'exercice, collectée moins
déductible (mécanisme de la leçon 5).

ÉTAPE 4 — PAIEMENT
Le montant liquidé est payé au Trésor dans les formes
prévues ; la preuve de paiement est archivée.

ÉTAPE 5 — CLÔTURE ANNUELLE D'ÉCOLE
Rapprochement : total des déclarations de périodes
contre comptabilité annuelle ; écart expliqué ou
régularisé spontanément — avant tout contrôle.

ÉTAPE 6 — CONSERVATION
Factures, déclarations et preuves conservées pendant
la durée prévue par le texte en vigueur (non mesurée
ici) : ce sont les pièces du dialogue futur éventuel
avec l'administration (leçon 7).

LEÇON DU DOSSIER : la déclaration est un système,
pas un formulaire — identification, tenue, calcul,
paiement, preuve, archive.
```

## À retenir

- Déclarer, liquider, payer, prouver, conserver : la conformité fiscale est une chaîne dont la conservation des pièces est le maillon le plus sous-estimé.
- La retenue à la source déplace le prélèvement à la naissance du revenu : l'employeur devient un collecteur, comme l'entreprise pour la TVA.
- Le recouvrement distingue le retard, l'erreur et la manœuvre : la gradation des suites dépend de la nature du manquement, pas seulement du montant.

## Exercice

Une créance fiscale fictive de 900 000 F (chiffre d'exercice) reste impayée par une entreprise fictive de bonne foi, frappée par la perte de son principal client. L'administration accepte un échelonnement d'école en trois versements égaux.

Calcule chaque versement. Puis décris, en mécanismes, la différence de traitement que le système réserve à cette entreprise et à un contribuable fictif qui, lui, a dissimulé ses recettes : pourquoi le droit fiscal gradue-t-il ainsi ses réponses ?

**✔ Corrigé**
Échelonnement d'école : 900 000 ÷ 3 = 300 000 F par versement (chiffres d'exercice) ; l'entreprise apure sa dette tout en poursuivant son activité, et le Trésor recouvre l'intégralité de sa créance — l'aménagement sert les deux intérêts. Le traitement du contribuable qui dissimule est d'une autre nature : la dissimulation est une manœuvre, c'est-à-dire un manquement intentionnel à l'obligation déclarative ; elle expose à la procédure de contrôle et de rectification (leçon 7), à des sanctions décrites en principes dans la leçon 8, et ruine la confiance qui fonde les aménagements. La gradation répond à la logique du système déclaratif : il repose sur la coopération du contribuable, donc il ménage celui qui déclare et peine à payer, tout en réservant sa fermeté à celui qui refuse la règle du jeu. Confondre les deux situations — traiter le débiteur malheureux en fraudeur ou le fraudeur en débiteur malheureux — briserait également la légitimité du prélèvement. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Leçon 7 — Le contrôle fiscal : déroulement et garanties du contribuable

Le contrôle fiscal est la contrepartie nécessaire du système déclaratif : puisque le contribuable calcule d'abord lui-même son impôt, l'administration doit pouvoir vérifier. Le contrôle prend deux grandes formes, décrites en mécanismes. Le contrôle sur pièces, ou contrôle du bureau : l'administration examine, dans ses locaux, les déclarations déposées, les confronte aux informations qu'elle détient — déclarations des tiers, documents transmis par d'autres services — et relève les incohérences, qui donnent lieu à des demandes d'éclaircissements ou de justifications adressées au contribuable. La vérification sur place, pour les entreprises : un vérificateur examine la comptabilité au siège ou dans les locaux, la confronte à la réalité de l'exploitation — stocks, factures, flux — dans le cadre d'un débat contradictoire. Dans les deux cas, le contrôle est une procédure de droit : il s'ouvre, se déroule et se clôt selon des formes que le texte en vigueur organise et dont le respect conditionne la validité de ses suites.

Quand le contrôle révèle une insuffisance — base sous-estimée, charge déduite à tort, taxe non reversée — l'administration ne taxe pas d'office immédiatement : elle engage, dans le cas général, une procédure de rectification contradictoire. Elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée : les faits, les textes et les calculs y sont exposés, car un redressement non motivé ne peut pas être discuté, donc ne peut pas être valable. Le contribuable répond : il accepte, ou il présente ses observations et ses pièces, ouvrant un échange écrit où l'administration doit répondre aux arguments avant de maintenir, réduire ou abandonner son redressement. Le redressement peut aussi, dans les hypothèses que le texte organise — absence de déclaration, opposition au contrôle, comptabilité gravement irrégulière, situations nommées en principes — suivre des procédures d'office où la charge de la preuve se

déplace ; le cours les nomme sans les détailler, car l'essentiel pour le juriste est la gradation : plus le contribuable coopère, plus la procédure lui est contradictoire et protectrice.

Les garanties du contribuable forment le troisième volet, indissociable des deux premiers. Le droit d'être informé : le contrôle et ses suites sont portés à sa connaissance dans les formes prévues, et une charte des droits du contribuable — nommée ici en général, jamais reproduite — résume souvent ces garanties dans les systèmes qui l'ont adoptée. Le droit d'être assisté : le contribuable peut se faire accompagner par le conseil de son choix — avocat, comptable — dans ses échanges avec l'administration. Le droit au contradictoire : rien ne peut lui être définitivement reproché sans qu'il ait pu discuter les faits et les calculs. Le droit à une décision motivée et aux voies de recours : le redressement maintenu peut être contesté selon la chaîne de la leçon 8. Enfin, la loyauté joue dans les deux sens : l'administration ne doit pas contrôler indéfiniment la même période pour le même impôt — le principe de non-renouvellement des vérifications, nommé en idée générale — et le contribuable ne doit ni dissimuler ni faire obstacle. Le contrôle n'est ni une faveur de l'administration ni une persécution du contribuable : c'est le mécanisme qui rend le système déclaratif crédible pour les contribuables honnêtes eux-mêmes.

**L'essentiel**
Contrôle sur pièces (du bureau, par confrontations) ou vérification sur place (comptabilité confrontée au réel). Suite normale : proposition de rectification motivée, observations du contribuable, réponse de l'administration — le contradictoire est la règle pour le contribuable coopératif. Garanties : information, assistance par un conseil, contradiction, motivation, recours.

## Exemple — Dossier de contrôle fictif complet — redressement sobre sur une charge contestée, contradictoire déroulé, chiffres d'exercice bouclés

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — « Tissage Moderne »
Taux et majoration : chiffres D'EXERCICE étiquetés.

1. LE CONTRÔLE (sur pièces, puis échanges)
L'administration rapproche la déclaration de
l'entreprise fictive des factures transmises par un
fournisseur fictif : elle relève des loyers déduits
pour 2 400 000 F (exercice) au titre d'un local,
sans bail ni quittances produits à ce stade.

2. LA PROPOSITION DE RECTIFICATION (motivée)
L'administration propose de réintégrer la moitié
de la charge, jugée non justifiée : base redressée
+ 1 200 000 F (exercice).
Impôt supplémentaire d'exercice, au taux d'exercice
de 25 % : 1 200 000 × 25 % (exercice) = 300 000 F.
Majoration d'école associée : 10 % (exercice) de
300 000 = 30 000 F. Total réclamé d'exercice :
300 000 + 30 000 = 330 000 F.

3. LE CONTRADICTOIRE (le contribuable répond)
L'entreprise produit le bail retrouvé et les
quittances d'une partie des loyers : elle justifie
400 000 F de la fraction contestée et reconnaît
le surplus non documenté.

4. LA RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION (réduction)
Base redressée ramenée à 800 000 F (exercice).
Impôt : 800 000 × 25 % (exercice) = 200 000 F.
Majoration d'école : 10 % (exercice) = 20 000 F.
NOUVEAU TOTAL D'EXERCICE : 220 000 F.

5. L'ISSUE
L'entreprise accepte le redressement réduit :
le contradictoire a fait passer la réclamation
de 330 000 F à 220 000 F (exercice) — les pièces
produites ont « payé » 110 000 F de discussion.
À défaut d'accord, la suite serait le contentieux
de la leçon 8, non une exécution immédiate.
```

## À retenir

- Un redressement doit être motivé en faits, en textes et en calculs : sans motivation, pas de discussion possible, pas de validité.
- Le contradictoire n'est pas une formalité : il modifie réellement les bases quand le contribuable produit ses pièces.
- La procédure est graduée par la coopération : le contribuable qui déclare, conserve et discute obtient la procédure la plus protectrice.

## Exercice

Dans le dossier de la leçon, suppose que « Tissage Moderne » n'ait conservé aucune pièce et refuse tout échange avec l'administration. Explique, en mécanismes et sans chiffrer de sanction, en quoi sa situation procédurale se dégrade par rapport au dossier

traité : que devient la discussion sur la base redressée, qui supporte alors l'essentiel de la charge de la preuve, et quelles voies lui resteront ouvertes après la décision ?

**✔ Corrigé**
Sans pièces et sans échange, l'entreprise perd le bénéfice réel du contradictoire : la proposition de rectification motivée de l'administration reste sans réponse documentée, de sorte que la base redressée se consolide faute d'éléments contraires — c'est le contribuable qui détenait les justificatifs, et leur absence joue contre lui, car la charge déduite doit pouvoir être justifiée par celui qui l'a pratiquée. La dégradation est double : sur le fond, aucune réduction négociée n'est possible sans pièces — le dossier de la leçon montre que la discussion avait réduit la base d'un tiers ; sur la forme, le comportement peut rapprocher le dossier des procédures moins protectrices que le texte organise pour les contribuables non coopératifs, décrites en principes dans la leçon. Il restera néanmoins toujours des voies après la décision : la réclamation contentieuse puis le juge (leçon 8) — mais le juge statue sur des pièces, et un dossier vide y restera un dossier vide. La leçon pratique est celle de la leçon 6 : conserver ses justificatifs, c'est conserver son contradictoire. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Leçon 8 — Le contentieux fiscal : voies de recours

Le contentieux fiscal naît quand le dialogue des leçons précédentes n'a pas suffi : l'impôt est mis en recouvrement et le contribuable le conteste. Sa première voie est administrative : la réclamation contentieuse, adressée au service qui a établi l'imposition, dans les formes et le délai que le texte en vigueur prévoit — nommés ici, jamais chiffrés. La réclamation n'est pas un recours gracieux : c'est une demande en justice différée, qui doit exposer l'imposition contestée, les moyens de fait et de droit, et les pièces. L'administration l'instruit et statue : rejet, ou dégrèvement total ou partiel quand elle reconnaît l'erreur — car une partie importante du contentieux se résout à ce stade, l'administration corrigeant ses propres impositions, ce qui est la marque d'un système sain. Tant que la réclamation est pendante, la question du paiement se pose : le contribuable peut, dans les conditions du texte, demander à différer le paiement de la fraction contestée — le sursis, décrit en principe — souvent moyennant des garanties, car contester ne doit ni ruiner le contribuable de bonne foi ni devenir une technique pour ne jamais payer.

Si la réclamation est rejetée — expressément ou par le silence gardé au-delà du temps prévu par le texte — s'ouvre la voie juridictionnelle : la saisine du juge de l'impôt, dont l'identité dépend de la nature de l'imposition selon les règles de répartition des contentieux déjà rencontrées en procédure (DRO-L2-04 et DRO-L2-09 pour les logiques d'attribution). Le juge fiscal contrôle pleinement le litige : la régularité de la procédure suivie — un redressement entaché d'un vice de garantie peut être annulé avant même le fond —, la qualification des faits et l'exactitude du calcul. Il peut décharger, réduire ou confirmer l'imposition ; sa décision est elle-même susceptible des voies de recours ordinaires. Le contentieux fiscal a ses spécificités que le juriste doit tenir : la charge de la preuve y est partagée selon les procédures suivies — l'administration prouve le

bien-fondé de ses redressements contradictoires, le contribuable justifie ce qu'il déduit —, et les délais de recours y sont stricts parce que la créance publique ne peut rester indéfiniment incertaine.

Deux mécanismes bordent le contentieux et achèvent le cours. La prescription, d'abord : passé le temps que le texte en vigueur organise — nommé ici sans aucune durée — l'administration ne peut plus rectifier ni recouvrer, et le contribuable ne peut plus réclamer ; la prescription est une règle de sécurité juridique qui protège les deux parties contre les litiges fossiles, et sa symétrie est sa justification. Les sanctions, ensuite, que le cours a rencontrées en principes tout au long du parcours : majorations pour retard ou insuffisance, décrites comme des accessoires de l'impôt gradués selon le manquement, et — pour les manœuvres frauduleuses caractérisées — des sanctions pénales prononcées par le juge pénal, la fraude fiscale étant un manquement sanctionné, décrit en principe, dont ce cours ne détaille ni les techniques ni les peines. Le contentieux se referme ainsi sur l'idée qui a ouvert le cours : l'impôt est un prélèvement de droit — décidé par la loi, calculé selon des règles, discuté dans des formes, et clos par le temps.

**L'essentiel**
Chaîne du contentieux : réclamation contentieuse à l'administration (avec sursis de paiement possible sous conditions, en principe), puis juge de l'impôt en cas de rejet — contrôle de la procédure, des faits et du calcul. La prescription, symétrique et nommée sans durée, clôt les litiges pour l'administration comme pour le contribuable. Délais : ceux du texte en vigueur, jamais chiffrés dans ce cours.

## Exemple — Dossier de contentieux fictif complet — réclamation d'école rédigée en modèle d'exercice, chaîne des recours raisonnée

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — montants d'exercice

POINT DE DÉPART
Contribuable fictif : impôt mis en recouvrement
de 480 000 F (exercice), dont il conteste une
fraction : il estime qu'une charge régulière a été
écartée à tort lors du contrôle.

LA RÉCLAMATION D'ÉCOLE (modèle d'exercice rédigé
pour ce cours — à ne pas utiliser tel quel)
« Objet : réclamation contentieuse — imposition
contestée (exercice). Je conteste la fraction de
l'imposition établie sur la charge écartée lors du
contrôle, pour les motifs suivants : (1) la charge
a été engagée dans l'intérêt de l'activité, pièces
jointes n° 1 à 3 ; (2) elle a été comptabilisée et
payée, relevés joints ; (3) la motivation du
redressement ne discute pas ces pièces. Je demande
le dégrèvement correspondant et, pour la fraction
contestée, le bénéfice du sursis de paiement dans
les conditions prévues par le texte en vigueur. »

LA RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION (étape 1 du litige)
Après réexamen des pièces : dégrèvement partiel
d'exercice de 180 000 F reconnu.
Reste dû d'exercice : 480 000 − 180 000 = 300 000 F.

LA SAISINE DU JUGE (étape 2 du litige)
Le contribuable maintient sa contestation sur le
solde. Le juge contrôle la procédure (régulière),
les faits (charge réelle) et le calcul : il annule
une majoration d'exercice de 60 000 F mal motivée.
Solde final d'exercice : 300 000 − 60 000 = 240 000 F.

BOUCLAGE DU DOSSIER
Sur 480 000 F contestés (exercice) : 180 000 F
corrigés par l'administration elle-même,
60 000 F annulés par le juge, 240 000 F confirmés.
Chaque étage a fait son œuvre — corriger, juger,
confirmer — sans qu'aucune force n'intervienne.
```

## À retenir

- La réclamation contentieuse précède le juge : une part importante du contentieux se solde par des dégrèvements de l'administration elle-même.
- Le juge de l'impôt contrôle tout : la procédure d'abord (les garanties), puis les faits et le calcul.
- La prescription est symétrique : elle éteint aussi bien le droit de rectifier de l'administration que le droit de réclamer du contribuable.

## Exercice

Un contribuable fictif, insatisfait d'un redressement, saisit directement le juge sans avoir présenté de réclamation à l'administration, et refuse parallèlement de payer la totalité de l'impôt mis en recouvrement, y compris la fraction qu'il ne conteste pas.

Relève les deux erreurs de stratégie procédurale et explique, en mécanismes, ce que chacune lui coûte.

**✔ Corrigé**
Première erreur : brûler l'étape de la réclamation contentieuse. La chaîne du contentieux est ordonnée — réclamation d'abord, juge ensuite — et le dossier de la leçon montre pourquoi : l'administration y corrige elle-même une fraction substantielle des impositions contestées, rapidement et sans frais de procédure ; saisir le juge d'emblée expose à une irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable selon les formes que le texte en vigueur organise, et fait en tout état de cause perdre le bénéfice de ce premier examen. Deuxième erreur : refuser de payer même la fraction non contestée. Le sursis de paiement, dans son principe, ne protège que la fraction contestée et sous conditions ; la fraction reconnue reste exigible, et son non-paiement expose aux mesures de recouvrement de la leçon 6, alors qu'elle n'est l'objet d'aucun litige. La bonne stratégie tient en trois gestes : réclamer dans les formes et le délai du texte en vigueur, payer ou garantir ce qui n'est pas contesté, documenter le reste — le contentieux fiscal récompense la rigueur procédurale avant le talent oratoire. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Progressif contre proportionnel : l'égalité en chiffres d'école

On reprend le barème d'école de la leçon 3 (0 % jusqu'à 300 000 F, 10 % de 300 001 à 800 000 F, 20 % de 800 001 à 1 500 000 F, 30 % au-delà — barème d'école, jamais un barème réel) et un impôt proportionnel d'école au taux d'exercice de 10 %. Pour deux contribuables fictifs — A, revenu net d'exercice de 400 000 F ; B, revenu net d'exercice de 2 000 000 F — calcule l'impôt dû dans chaque système. Compare ensuite les efforts respectifs (taux moyens d'exercice) et conclus sur le rapport entre chaque système et le principe d'égalité devant les charges publiques.

**✔ Corrigé du TD 1**
Système proportionnel d'école (taux d'exercice de 10 %) : A paie 400 000 × 10 % (exercice) = 40 000 F ; B paie 2 000 000 × 10 % (exercice) = 200 000 F. Le taux moyen d'exercice est de 10 % pour les deux : l'égalité y est formelle — même taux pour tous. Système progressif (barème d'école) : A : 300 000 F à 0 % (école) + 100 000 F à 10 % (école) = 10 000 F, soit un taux moyen d'exercice de 2,5 % sur ces chiffres d'exercice. B : 300 000 F à 0 % (école) = 0 F ; 500 000 F à 10 % (école) = 50 000 F ; 700 000 F à 20 % (école) = 140 000 F ; 500 000 F à 30 % (école) = 150 000 F ; total 340 000 F, soit un taux moyen d'exercice de 17 % sur ces chiffres d'exercice. Comparaison : B gagne cinq fois plus que A ; en proportionnel d'école il paie cinq fois plus (200 000 contre 40 000), en progressif il paie trente-quatre fois plus (340 000 contre 10 000). Conclusion raisonnée : les deux systèmes satisfont l'égalité devant l'impôt — la règle est la même pour tous — mais ils ne lisent pas de la même façon l'égalité devant les charges publiques : le proportionnel la lit comme une identité de taux, le progressif comme une proportionnalité de l'effort aux facultés, en préservant les revenus modestes par les tranches basses. Le choix entre les deux lectures est politique et législatif ; le juriste doit savoir le décrire, mécanismes à l'appui, sans le trancher. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

## TD 2 — TVA : du reversement au crédit, deux périodes d'un négociant fictif

Un négociant fictif — taux d'exercice étiqueté de 20 % — réalise sur une première période d'exercice des achats de 3 000 000 F HT et des ventes de 4 200 000 F HT. Sur la période suivante, il investit et stocke : achats de 5 000 000 F HT, ventes de 4 000 000 F HT. Calcule, pour chaque période, la TVA collectée, la TVA déductible et la position de l'entreprise (reversement ou crédit). Explique ensuite comment la position de la seconde période se résorbe dans le mécanisme, et ce qu'elle révèle de la neutralité de la taxe.

**✔ Corrigé du TD 2**
Période 1 (chiffres d'exercice, taux d'exercice de 20 %) : collectée = 4 200 000 × 20 % (exercice) = 840 000 F ; déductible = 3 000 000 × 20 % (exercice) = 600 000 F ; position : reversement de 840 000 − 600 000 = 240 000 F au Trésor. Période 2 : collectée = 4 000 000 × 20 % (exercice) = 800 000 F ; déductible = 5 000 000 × 20 % (exercice) = 1 000 000 F ; la déductible dépasse la collectée de 1 000 000 − 800 000 = 200 000 F : crédit de TVA d'exercice de 200 000 F. Ce crédit ne se perd pas : il se reporte sur les périodes suivantes, où il s'imputera sur les reversements à venir — l'entreprise le « consommera » quand ses ventes redépasseront ses achats — et son remboursement éventuel obéit aux cas et formes du texte en vigueur, non détaillés ici. Le mécanisme révèle la neutralité en action : la période 2 est une période d'effort (investissement, stockage) ; si la taxe frappait définitivement les achats, elle pénaliserait l'entreprise qui investit. En la rendant intégralement déductible — quitte à créer un crédit temporaire — la TVA laisse le coût de l'investissement intact et reporte la charge sur la consommation finale, sa seule cible. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Constituer le dossier fiscal d'école d'une petite entreprise fictive

Tu es le conseil d'une boulangerie fictive, « Boulangerie Awa », qui ouvre son activité. Constitue son dossier fiscal d'école complet : (1) les gestes d'identification et d'organisation déclarative en étapes relatives (aucune date ni délai réels) ; (2) le registre des pièces à tenir ; (3) sa première TVA d'exercice au taux d'exercice étiqueté de 20 % : ventes HT de 12 000 000 F, achats HT de 7 000 000 F — calcule collectée, déductible et position ; (4) la conduite à tenir, en mécanismes, si un contrôle relève ensuite une facture fournisseur manquante.

**✔ Attendus du TP 1**
(1) Organisation en étapes relatives : identification de la boulangerie auprès du service des impôts de sa catégorie ; choix et tenue du régime d'imposition selon la gradation du texte en vigueur (leçon 4) ; ouverture d'un classement séparé pour les pièces fiscales ; désignation, dans l'équipe fictive, d'une personne chargée des échéances prévues par le texte. (2) Registre des pièces : factures de ventes émises (support de la TVA collectée), factures fournisseurs reçues (support de la déductible), contrats et baux, preuves de paiement, doubles des déclarations déposées — l'archive de la leçon 6, conservée pendant la durée que le texte en vigueur prévoit. (3) TVA d'exercice (taux d'exercice de 20 %) : collectée = 12 000 000 × 20 % (exercice) = 2 400 000 F ; déductible = 7 000 000 × 20 % (exercice) = 1 400 000 F ; position : reversement de 2 400 000 − 1 400 000 = 1 000 000 F — la taxe sur la valeur ajoutée par la boulangerie, ses ventes moins ses achats (5 000 000 F) taxés au même taux d'exercice. (4) Si une facture fournisseur manque au contrôle : ne rien inventer ni reconstituer après coup — une facture fabriquée transformerait une faiblesse documentaire en manœuvre ; rechercher le duplicata auprès du fournisseur fictif, présenter tous les éléments de preuve convergents (paiement, livraison), et discuter dans le contradictoire de la leçon 7 la déductibilité de la charge et de la taxe correspondante, en acceptant la conséquence si la preuve n'est pas rapportée : la TVA dont la déduction n'est pas justifiée n'est pas déduite. Le dossier montre la chaîne complète : s'organiser, calculer, prouver, discuter. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Avec le barème d'école de la leçon 3 (0 % jusqu'à 300 000 F, 10 % de 300 001 à 800 000 F, 20 % de 800 001 à 1 500 000 F, 30 % au-delà — barème d'école, jamais un barème réel), calcule l'impôt d'école d'un revenu net d'exercice de 600 000 F et son taux moyen d'exercice. Un collègue fictif affirme : « 600 000 F, c'est la tranche à 10 % (école), donc l'impôt est de 60 000 F. » Corrige son erreur en une phrase de mécanisme.

**✔ Corrigé**
Calcul par tranches (barème d'école) : 300 000 F à 0 % (école) = 0 F ; les 300 000 F suivants à 10 % (école) = 30 000 F ; impôt d'école total = 30 000 F. Taux moyen d'exercice : 30 000 ÷ 600 000 = 5 % sur ces chiffres d'exercice. L'erreur du collègue fictif est celle que la leçon 3 démonte : il applique le taux marginal de 10 % (école) à la totalité du revenu, comme si le franchissement de la première tranche requalifiait tout le revenu ; or chaque taux du barème progressif ne frappe que la fraction du revenu située dans sa tranche, les 300 000 premiers francs restant taxés à 0 % (école). Son calcul (60 000 F) double l'impôt réel du mécanisme (30 000 F) : c'est l'erreur la plus fréquente — et la plus coûteuse — dans la lecture d'un barème. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

## Exercice 2

Une micro-entreprise fictive présente un chiffre d'affaires d'exercice de 30 000 000 F et un bénéfice d'exercice de 2 000 000 F. Compare son impôt d'école au forfait d'école de la leçon 4 (2 % du chiffre d'affaires, taux d'exercice) et au réel d'école (25 % du bénéfice, taux d'exercice). Que devient la comparaison si son bénéfice d'exercice monte à 3 000 000 F, à chiffre d'affaires inchangé ? Formule la règle de lecture générale que ces deux calculs illustrent.

**✔ Corrigé**

Situation initiale (chiffres d'exercice) : forfait d'école = 30 000 000 × 2 % (taux d'exercice) = 600 000 F ; réel d'école = 2 000 000 × 25 % (taux d'exercice) = 500 000 F. Le réel d'école est ici le moins coûteux, car la marge est faible (le bénéfice ne représente qu'une petite fraction du chiffre d'affaires). Si le bénéfice d'exercice monte à 3 000 000 F : le forfait d'école reste à 600 000 F — indifférent au bénéfice — tandis que le réel d'école passe à 3 000 000 × 25 % (taux d'exercice) = 750 000 F : le forfait devient le moins coûteux. Règle de lecture générale : le forfait est un impôt sur un flux (l'activité mesurée grossièrement), le réel un impôt sur un résultat (le gain mesuré finement) ; à activité égale, c'est donc la marge qui désigne le régime le plus doux, et elle varie d'une année à l'autre — ce qui justifie que le texte en vigueur organise la gradation et encadre les changements de régime au lieu de laisser un libre choix annuel. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

## Exercice 3

Une créance fiscale fictive de 720 000 F (chiffre d'exercice) est contestée pour moitié seulement par le contribuable fictif, qui a présenté sa réclamation dans les formes. Il a déjà versé deux paiements d'exercice de 180 000 F au titre de la fraction non contestée. Calcule le solde encore en discussion et le solde restant dû au titre de la fraction non contestée. Explique ensuite pourquoi le traitement séparé des deux fractions protège à la fois le Trésor et le contribuable.

**✔ Corrigé**

Fraction non contestée (chiffres d'exercice) : la moitié de 720 000 F, soit 360 000 F ; versements effectués 2 × 180 000 = 360 000 F ; solde restant dû sur cette fraction : 360 000 − 360 000 = 0 F — elle est apurée. Fraction contestée : l'autre moitié, 360 000 F, reste en discussion dans la réclamation, susceptible du sursis de paiement dans les conditions du texte en vigueur. Le traitement séparé protège le Trésor, qui encaisse sans attendre ce que personne ne lui dispute — la créance publique ne finance pas les délais de la contestation — et il protège le contribuable, qui ne risque pas de mesures de recouvrement sur la fraction sérieusement débattue tant que sa réclamation est instruite, et qui démontre sa bonne foi en payant ce qu'il reconnaît devoir. C'est la même logique qu'au contentieux (leçon 8) : contester n'est pas refuser de payer, et payer la part non contestée n'est pas renoncer à discuter le reste. Raisonnement pédagogique sur des chiffres d'exercice — pour une situation réelle, consulter le code général des impôts en vigueur et un professionnel.

# QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Ce qui distingue fondamentalement l'impôt d'une redevance est…

   A) Son montant plus élevé

   B) L'absence de contrepartie directe déterminée

   C) Le fait qu'il soit payé en monnaie

2. Le principe de légalité de l'impôt signifie que…

   A) L'administration peut créer un impôt en cas d'urgence

   B) Tout impôt doit être gratuit

   C) Seule la loi peut créer, modifier ou supprimer un impôt

3. Dans un impôt indirect, la distinction essentielle est entre…

   A) Le redevable légal qui reverse et le contribuable économique qui supporte la charge

   B) Le contribuable riche et le contribuable pauvre

   C) L'impôt d'État et l'impôt local

4. Dans un barème progressif par tranches, le taux de la tranche la plus haute atteinte s'applique…

   A) À tout le revenu

   B) Uniquement à la fraction du revenu située dans cette tranche

   C) À la moitié du revenu

5. Le taux moyen d'un impôt sur le revenu se définit comme…

   A) Le taux de la première tranche

   B) Le taux marginal moins le taux de la première tranche

   C) Le rapport entre l'impôt total et le revenu total

6. Un crédit de TVA naît lorsque, sur une période…

   A) La TVA collectée dépasse la TVA déductible

   B) La TVA déductible dépasse la TVA collectée

   C) L'entreprise ne réalise aucune vente

7. La neutralité de la TVA pour l'entreprise signifie que…

   A) Elle ne paie jamais aucun impôt

   B) Elle déduit la taxe supportée sur ses achats professionnels, de sorte que la charge finale repose sur le consommateur

   C) Elle fixe librement la taxe qu'elle facture

8. La suite normale d'un contrôle qui relève une insuffisance, pour un contribuable coopératif, est…

A) La saisie immédiate de ses biens

B) La fermeture de son entreprise

C) Une proposition de rectification motivée, ouverte à ses observations

9. Avant de saisir le juge de l'impôt, le contribuable doit en principe…

A) Présenter une réclamation contentieuse à l'administration

B) Payer la totalité de l'impôt, même contestée

C) Fermer son activité

10. La prescription en matière fiscale protège…

A) Uniquement le contribuable

B) Uniquement l'administration

C) Les deux parties : elle éteint aussi bien le droit de rectifier que le droit de réclamer

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — La redevance est le prix d'un service rendu à un usager identifiable ; l'impôt finance l'ensemble des charges publiques sans contrepartie directe.

2. Réponse C — La légalité fiscale protège le contribuable : le pouvoir de lever l'impôt appartient au législateur, représentant des contribuables — c'est le consentement à l'impôt.

3. Réponse A — La TVA l'illustre : l'entreprise reverse (redevable légal), le consommateur supporte dans le prix (contribuable économique).

4. Réponse B — C'est le principe même des tranches : chaque taux ne frappe que sa fraction, ce qui distingue le taux marginal du taux moyen.

5. Réponse C — Le taux moyen mesure l'effort effectif ; le taux marginal, lui, est celui de la dernière tranche atteinte.

6. Réponse B — Déductible supérieure à la collectée : l'entreprise détient une créance sur l'État, reportée sur les périodes suivantes selon le texte en vigueur.

7. Réponse B — Collectrice et non contribuable économique : la TVA traverse l'entreprise sans être un coût, sauf rupture de la chaîne par l'exonération.

8. Réponse C — La procédure de rectification est contradictoire : motivation de l'administration, observations du contribuable, réponse motivée — avant toute taxation définitive.

9. Réponse A — La chaîne du contentieux est ordonnée : réclamation d'abord — l'administration y corrige elle-même nombre d'erreurs —, juge ensuite en cas de rejet.

10. Réponse C — C'est une règle de sécurité juridique symétrique : passé le temps organisé par le texte en vigueur, les situations fiscales sont figées pour tous.

# Résumé — les notions importantes

• L'impôt est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive et sans contrepartie directe, destinée aux charges publiques ; il se classe en direct/indirect,

proportionnel/progressif, quotité/répartition.

• Quatre principes le structurent : légalité (pas d'impôt sans loi), annualité budgétaire, égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, nécessité.

• Le système fiscal malien se cartographie en familles — revenus et bénéfices, consommation, actes et patrimoine — auxquelles s'ajoutent les impôts locaux et l'étage régional ; le code général des impôts, à jour, est la référence.

• L'impôt sur les revenus taxe un revenu net, catégoriel puis global et personnalisé ; la progressivité par tranches distingue taux marginal et taux moyen (calculs sur barème d'école uniquement).

• Les régimes des entreprises forment une gradation de mesure du bénéfice : réel, simplifié, forfait — le forfait échange la précision contre la simplicité, sans aucun seuil cité.

• La TVA vaut : collectée moins déductible, reversée par fractions le long de la chaîne ; l'entreprise est neutre, le consommateur supporte, le crédit de TVA naît de l'excès de déductible (taux d'exercice uniquement).

• La conformité est une chaîne : s'identifier, déclarer, autoliquider, payer, prouver, conserver — complétée par les tiers déclarants et la retenue à la source.

• Le contrôle est contradictoire et gradué par la coopération ; le contentieux suit la chaîne réclamation puis juge, sous la garde symétrique de la prescription.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Cours de droit fiscal (introduction, définition, impôts...)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours d'introduction au droit fiscal par un enseignant de droit : définition de la matière, panorama des impôts et caractéristiques de la discipline. Le cadre décrit est celui du pays de la vidéo ; retiens les définitions et les distinctions, puis transpose les mécanismes au système malien présenté dans ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=ygqEiTknqGY

## Leçon 5 — Dessine-moi l'éco : TVA collectée, TVA déductible... Qui paye réellement ?

Chaîne : Dessine-moi l'éco · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le mécanisme de la TVA en dessin animé : collecte, déduction et charge finale du consommateur, exactement la mécanique de la leçon 5. Les exemples chiffrés relèvent d'un cadre étranger ; seuls les mécanismes se transposent, et le code général des impôts malien en vigueur fait foi pour toute application.

https://www.youtube.com/watch?v=fh2Uy5M1NS4

## Leçon 5 — Épisode 02 : TVA Facturée OU TVA Déductible ?

Chaîne : COMPTA PRATIQUE · Langue : Français · Niveau : Licence 3

La distinction entre TVA facturée (collectée) et TVA déductible, travaillée sur des exemples de factures. La vidéo relève d'un autre cadre national : les paramètres qui y figurent ne sont pas ceux du Mali — retiens la distinction et la méthode de calcul, et vérifie toujours le texte malien à jour.

https://www.youtube.com/watch?v=F77ZKJ3rUpI

### Leçon 6 — *Les techniques de recouvrement fiscal *Cours Droit Fiscal S4

Chaîne : COURS DROIT ECO · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours universitaire de droit fiscal consacré aux techniques de recouvrement de la créance fiscale : du paiement spontané aux poursuites. Présentation académique d'un autre cadre national ; les mécanismes et la gradation des suites se comparent utilement à la leçon 6, le texte malien en vigueur restant la référence.

https://www.youtube.com/watch?v=sWCWFpXU30Q

### Leçon 7 — Contrôle fiscal (2/2) : vos droits après la notification (le mois de plus, les recours)

Chaîne : Stratégies — François Muller · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Après la proposition de rectification : les droits du contribuable, la discussion contradictoire et les recours, présentés par un praticien dans le cadre français. Les délais et paramètres évoqués sont ceux de ce cadre étranger et ne valent pas au Mali ; retiens la logique des garanties — répondre, motiver, discuter — qui structure les leçons 7 et 8.

https://www.youtube.com/watch?v=JcEBZ7_2Udo

## Sources et références

- Code général des impôts du Mali : le texte de référence du cours pour toutes les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement — à consulter dans sa version en vigueur auprès de l'administration fiscale (direction chargée des impôts) ; aucun taux, seuil, barème ni délai de ce cours ne s'y substitue.
- Lois de finances et textes budgétaires en vigueur, pour l'annualité de l'autorisation de percevoir et les mesures fiscales de l'année — présentés en mécanismes dans DRO-L2-12 (Finances publiques).
- Manuels universitaires de droit fiscal et de finances publiques (bibliothèque de l'IAM) : théorie générale de l'impôt, classifications et principes, pour approfondir la leçon 1.
- Cours voisins de la Bibliothèque : BBA-L2-12 (Fiscalité des entreprises, mécanismes et chiffres d'exercice étiquetés), DRO-L3-02 (Droit des sûretés, pour les garanties du recouvrement) et DRO-L3-05 (Voies d'exécution, pour l'exécution forcée des créances).
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (titres et chaînes vérifiés par l'endpoint oEmbed de YouTube à la publication ; leurs cadres nationaux étrangers sont signalés dans chaque description).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !